

专家式评审意见样稿

生成日期：2026-06-07

数据来源：results/top101/top50-proportional.json 与
results/top101/E2/paper-{id}.json

生成口径：将四个模型原始评价匿名化为“模型甲、乙、丙、丁”，综合共识、分歧、少数意见与裁断，生成接近中文法学核心期刊匿名审稿意见的样稿。

说明：正文不披露真实模型名；“内部依据摘要”仅用于人工检查正文是否反映多模型原始评价，不建议放入正式审稿意见。

paper-1510 《数字私力救济——基于远程控制网联物的权利实现》

专家式审稿意见正文

来稿围绕网联物远程控制能否成为权利实现手段展开，几份意见均认为，文章抓住的不是单纯技术现象，而是新型控制能力进入民法之后引发的规范归属、占有保护和合同抗辩问题。其可取之处在于，没有停留在“远程锁机是否可行”的事实层面，而是把闭锁或取走、程序锁定、云服务停止等不同形态分别放入占有侵夺、占有妨害、共同占有、合同履行抗辩和格式条款规制中加以检验。中、美、德材料的使用也并非装饰性比较，尤其围绕德国“电池锁定案”、我国裁判中合法说与违法说的分歧，文章能够把裁判立场、学说对立和自身方案连到一起。

少数意见曾担心，文章只是以“数字私力”包装传统私力救济，缺少真正的法学争点。此种看法不宜采纳。远程控制与传统留置、取回、拒绝给付并不相同，它把物的现实支配、软件功能限制、债权履行压力和平台控制能力叠加在一起。文章对物理紧密性说、主要功能保护说、有限的主要功能保护说以及数字共同占有理论的取舍，已经显示出实质交锋。特别是将“有限的主要功能保护说”用于区分正当功能限制与不当功能剥夺，并进一步讨论事前同意、同意撤回和抗辩权行使方式，具有较强的解释论辨识度。

几份意见也普遍肯定作者对研究现状的把握。文章对德国法内部多种立场的呈现较细，对我国判例分歧和交易结构的归纳也较有针对性。分歧主要在美国法部分的评价：一种看法认为，美国材料偏重产业实践和专利设想，普通法上自助救济、返还请求等背景没有充分展开，比较法图景略不平衡；另一种看法认为，文章的重心本在大陆法民法教义，美国部分承担的是应用场景和政策参照功能，不必要求其承担同等强度的学说梳理。综合判断，后者更合适，但定稿时仍可在注释或简短段落中说明美国材料的功能定位，避免读者误以为三国比较承担相同论证任务。

关于框架建构，评价之间存在较明显差异。有意见认为，文章已经形成“类型识别—占有保护审查—合同抗辩或条款效力审查—正当程序约束”的分析链条，足以作为裁判思路；也有意见担心，这一链条多为隐含结构，未被提炼成可逐项适用的判断清单。我的裁断是：文章的理论转化是成立的，尤其正当程序中事前通知与宽限、事中应急恢复与范围限制、事后磋商、数据记录和司法救济等安排，已经超出一般对策性文字；但其可操作性仍有加强空间，例如“合理时间”“若干次恢复机会”“强效性”“强制连接性”等标准，若能结合典型交易场景作进一步限定，会更便于司法适用。

文章的论证链条整体顺畅。作者不是先给出宽泛结论再寻找理由，而是经由占有妨害、共同占有、事前同意排除、抗辩权正当化、格式条款审查逐层推进，并对德国裁判关于程序负担转移的疑虑作了回应。不过，合法性论证中若干法政策理由，如效率、纠纷预防、减少暴力冲突等，更多呈并列支撑关系，与前述教义推导之间的依赖关系还可更紧。云服务停止型的处理也稍显简略，作者将其主要归入合同法调整有其道理，但对于受规制云网络、私有云服务和本地软件之间的边界，可再补一层说明，以免形成“只要在云端即无物权影响”的误读。

制度接受度方面，几份意见多持肯定态度。文章没有简单倡导权利人自行压迫相对方，而是试图把远程控制纳入民法典既有规则和格式条款审查之中，并借鉴强制执行中的禁止清单思路，限制对生活必需、紧急安全和第三人利益的损害。这种克制的解释论路径，比单纯主张行政禁止或完全放任更有说服力。尚需补强的是程序衔接：当债务人提出异议、设备涉及生产安全或公共服务、控制方与云服务商分离时，谁负有恢复义务、谁保存数据、何种机关介入，文章目前多为方向性表达。

延展性是本文相对较弱但并非空白之处。正文中已有自动驾驶取回、禁止使用数字私力清单、行政示范文本、云服务网络规制等后续线索，只是结语的概括性较强，未把这些线索整理为清楚的后续议题。建议作者在定稿时压缩少量概念铺陈，集中补强三点：一是把核心判断流程明示化；二是细化正当程序的最低规则和例外情形；三是交代比较法材料与我国裁判经验之间的转换限度。若能完成上述修改，本文具备刊用价值，倾向于修改后刊用。

内部依据摘要

- 模型甲：高度肯定创新、现状洞察和理论建构；认为框架已具强操作性；对前瞻性评价较谨慎但承认有真实延展路径。
- 模型乙：肯定争点和研究地图；强调缺乏步骤化判断流程、云服务部分和结语较弱；制度接受度高但需程序衔接。
- 模型丙：整体评价最高之一，认为逻辑链较严密、共同占有和本土适配较充分；但也承认延展规划不足。
- 模型丁：肯定教义学路径和制度兼容性；强调程序法、行政监管、量化标准仍偏宏观。
- 共识点：选题有真实争点；比较法和裁判分歧运用较充分；“有限的主要功能保护说”“数字私力正当程序”是主要贡献；前瞻规划相对弱。
- 分歧点：美国法材料是否不足；框架是否已达到可直接适用；云服务停止型论证强弱；共同占有本土适配是否充分。

- 正文采纳情况：采纳高创新、高现状洞察、制度可接受度强的共识；采纳步骤化不足、程序衔接不足、延展性偏弱等批评；不采纳“仅为新词包装旧问题”的少数意见。

paper-1260 《公司决议瑕疵立法的范式转换与体系重构》

专家式审稿意见正文

几份意见均认为，本文抓住公司决议瑕疵制度中一个真正牵动规则结构的争点：沿用民事法律行为规则，将瑕疵决议较多导向自始无效，是否适合组织法场景。作者没有停留在“无效、可撤销、不成立”的概念辨析，而是把瑕疵严重程度、公司持续运作、股东救济与第三人保护放在同一框架中处理，并借比例原则重排法律后果。这一思路较能解释既有规则在公司决议领域的紧张关系，也使文章不只是对现行法的局部修补。

关于创新程度，多数意见评价较高，认为“从民事法律行为范式转向组织法范式”的提法不是单纯包装。文章通过批判一律自始无效的过度性，进而设计自始无效、面向将来无效及多种柔性后果的层级安排，确有方法与制度两方面的推进。也有意见更为审慎，担心“范式转换”的边界尚需说清：其与既有公司法组织性讨论之间究竟是继承、改造还是替代，文中有时以比较法经验和比例原则推演支撑，但对本土司法如何稳定识别“瑕疵严重程度”仍略显概括。对此，综合裁断是：文章的原创性可以成立，但定稿时宜降低口号化风险，补充说明其相对于既有组织法论述的增量所在。

几份意见还共同肯定文章对研究现状的把握。作者并非堆列文献，而是围绕民事法律行为路径、组织法路径、事后修正、事前控制以及比例原则能否进入私法等争点展开，比较法材料与国内讨论大体能够形成对话。分歧在于，这些争点究竟可否视作若干独立学术立场。有意见认为文章已呈现多层研究地图；另一种看法则认为，许多分歧仍附属于“民法式处理”与“组织法式处理”的主轴，不能机械扩张为彼此并列的理论流派。我倾向后者的谨慎说法：文章的研究图谱是清楚的，但正文对国内少数说、早期组织法特性讨论及比例原则反对立场的展开仍偏短，若能把反对理由的法理根源再梳理几笔，文章的对话厚度会更强。

在理论建构方面，意见分歧较小。文章把比例原则的适当性、必要性、均衡性转化为公司决议瑕疵的后果配置标准，并进一步落实到诉讼形态、期限安排、决议中止实施及立法草案，显示出较强的规范转化能力。尤其是对决议无效、不成立、可撤销事由的压缩与重排，使“严重瑕疵对应严厉后果，较轻瑕疵对应补偿、赔偿、退出等柔性救济”的主线较为清晰。不过，也有意见指出，经济补偿如何计算、退出权价格如何确定、柔性后果之间如何选择和竞合，文章更多提供方向而非细则。此处不宜苛求作者完成完整司法解释，但作为刊物论文，至少应增加若干类型化示例或裁量因素，以免制度方案在落地时过度依赖个案直觉。

逻辑方面，多数意见认为文章从批判自始无效，到引入比例原则，再到构造分层后果，推理链条可以支撑结论。少数意见提出一个值得重视的疑点：比例原则能够推出“应当分层”，但未必当然推出文中这种三层或多项柔性后果组合；为何不是两层、四层，或者为何某些瑕疵必须进入特定后果，仍需要中间论证。对此我不认为构成根本缺陷，因为文章已将瑕疵严重程度与救济强度相连，并给出比较法参照；但定稿时应补一段“分层结构的形成理由”，说明各层之间的区分标准，而不只是说明一律无效过重。

文章对可能反对意见已有相当回应。例如，对于比例原则是否只能用于公法，作者提出私权利滥用同样可能造成过度侵害；对于裁量带来的不确定，作者主张通过说理义务而非取消裁量来控制。这些回应是有有效的。但另有意见提醒，文章对封闭公司、人合色彩较强的公司以及集团联动场景的适用边界交代不足。这个提醒应予采纳。组织行为的复杂性正是作者主张柔性救济的理由，但复杂性也可能反过来放大裁量成本，若不设置边界，范式转换容易被理解为过宽授权。

前瞻部分的评价相对保守。文章文末提出具体立法建议，确实为未来修法提供了可讨论文本；同时，关于事前控制、行为保全、先行判断、裁量说理等设想，也给后续研究留下入口。但若从进一步展开看，比例原则在公司决议审查中的密度标准、英国开放裁量经验的本土化限度、柔性后果适用顺位、诉讼期限是否符合中国公司争议的实际节奏，均尚未充分展开。换言之，文章的制度蓝图完整，延展路线可见，但若要增强说服力，还应让若干关键节点更具体。

刊用倾向上，本文达到较高水准，建议修改后刊用。修改重点宜放在四处：一是压实“组织法范式”相对既有学说的新增贡献；二是补强比例原则导向具体分层结构的中间推理；三是细化柔性法律后果的裁量因素、适用顺位和边界；四是适度扩展对国内反对意见及本土司法可操作性的回应。若这些问题处理得当，文章可成为公司决议瑕疵制度重构讨论中较有分量的稿件。

内部依据摘要

- 模型甲：高度肯定创新、比例原则转化与立法草案；较关注现状梳理仍可细化，逻辑上认为三分法推导有跳步，前瞻评价偏谨慎。
- 模型乙：肯定问题枢纽性和制度落地，但下调部分判断，强调柔性后果裁量、比例原则私法适用争议及延展规划不足。
- 模型丙：整体评价最高，认为研究地图、理论建构和制度转化都很强；同时接受柔性后果计算、程序衔接、比较法本土化仍可补强。
- 模型丁：优秀但审慎，突出本土司法可操作性、范式创新边界、适用边界和柔性后果细则不足。
- 共识点：论文核心争点重要；比例原则分层处理有明显贡献；比较法与立法草案增强说服力；柔性后果与裁量边界需进一步细化。
- 分歧点：创新是否达到顶尖原创；研究现状中“流派”数量和深度如何评价；比例原则到具体分层是否存在逻辑跳步；制度可接受度应否因裁量不确定而明显下调。
- 正文采纳情况：采纳高水平刊用倾向；吸收谨慎意见，要求补强范式增量、中间推理、裁量标准、适用边界和本土回应；未采纳将缺陷视为结构性否定的意见。

paper-1606 《法条竞合与想象竞合的区分》

专家式审稿意见正文

稿件围绕法条竞合与想象竞合的界分展开，所处理的并非概念分类上的枝节问题，而是特别法优先、重法优先、罪刑相适应以及判决明示之间长期纠缠的教义学难题。几份意见均认为，文章的主要贡献在于不满足于包容关系、交叉关系等形式判断，而是把区分标准推进到“法益同一性”与“不法包容性”的实质层面；尤其是“只有适用一个法条能够充分评价行为全部不法内容时，才可能成立法条竞合”这一命题，使竞合论从静态法条关系判断转向对不法评价是否充分的审查。此种处理对传统“特别法当然优先”的理解构成直接挑战，也解释了为何部分过去被纳入法条竞合的情形，应转向想象竞合加以明示。

关于文章的理论结构，意见分歧不大。多数意见认为，稿件形成了从形式关系筛选，到法益同一性审查，再到不法包容性判断的递进链条，前后呼应较好。文章对中德日相关理论均有涉猎，并非只作背景铺陈，而是借助德国“法条单一”讨论、日本法益同一性标准以及我国围绕特别法优先与重法优先的争论，逐步推出自身立场。几份意见还特别肯定，作者将想象竞合的“明示机能”引入裁判说理场景，避免轻罪名吸收重不法内容，具有较强的教义学转换能力。由此看，稿件不是简单提出一个新标签，而是在竞合判断的步骤、目的和裁判效果之间建立了较紧密的联系。

但对“不法包容性”的可靠程度，评价材料中存在实质分歧。一种看法认为，作者已通过法定刑幅度、量刑规范和若干数额型例证为“充分评价”提供了客观锚点，实质标准本来就不可能完全脱离裁判实践，不能因其具有弹性便否定其规范价值。另一种看法则担心，法定刑配置不均衡恰是文章要处理的难题，若再以法定刑轻重或既有量刑实践作为判断不法是否被充分评价的根据，容易出现循环论证；并且，“充分评价”若缺少更细的类型化规则，可能给司法判断留下过宽空间。综合来看，我不赞同把这一点视为足以否定全文的硬伤，因为文章已经正面意识到恣意风险，并尝试给出法定刑与量刑规范的约束路径；但也不能把该回应看成已经完成。定稿时至少应进一步区分法定刑、量刑规范、个案量刑经验在判断中的不同功能，说明何种情形下轻法条仍能充分评价不法，何种情形下必须转向想象竞合，否则核心标准会显得过于依赖解释者直觉。

关于交叉关系的处理，也有不同意见。部分意见认为，文章将交叉关系排除出法条竞合，并以想象竞合的明示机能补足评价，是其最有突破性的地方，逻辑上也与“一个法条不能充分评价全部不法”相一致。也有意见担心，这一结论表述得较绝对，可能增加实务说理负担，并使既有案件类型的处理发生较大位移。我的判断是，文章对此作出了自觉的理论选择，不能简单批评为武断；不过，如果作者希望增强说服力，应把交叉关系内部再作必要区分，特别是说明在法益部分重合、行为样态高度交织、法定刑差异显著等不同场景中，想象竞合为何比法条竞合更能实现充分评价。

在文献和论争呈现方面，多数意见肯定文章对既有争点的把握，认为其能抓住形式解释与实质解释、特别法优先与重法优先之间的根本冲突。与此同时，也有较一致的修改建议：稿件的文献梳理多嵌入论证过程，阅读上需要读者自行整理“已有成果—不足—本文切入点”的对应关系；对“既有理论误将部分想象竞合纳入法条竞合”这一靶点，若能更早、更集中地点明，文章的推进会更利落。个别意见还提示，部

分比较法材料或判例引证可进一步补足出处信息。此类问题不影响主论证成立，却会影响稿件作为高水平教义学论文的可检验性。

有一项少数意见对文章的学术共同体可接受性持明显保留态度，认为结论部分只是承认争论会更加激烈，而没有集中回应形式解释论者关于定罪恣意、制度稳定和解释论越界的批评。其他意见则指出，正文中已有针对恣意质疑的回应，不能说作者完全回避。我的裁断介于两者之间：文章确有回应，但回应分散，且在结语处未能把自身限度、适用边界和反对意见的可接受部分重新收束。建议作者在收尾处不要只宣示实质解释论立场，而应明确说明该立场的自我约束条件，尤其要避免给人以“为纠正法定刑不协调即可重塑竞合类型”的印象。

至于后续展开，几份意见普遍认为文章已经给出延展入口，如形式解释与实质解释的继续交锋、想象竞合明示机能的本土化、量刑规范与不法评价的衔接等；但也承认，稿件并未设计更具体的后续检验方案。作为本文本身，这不是退稿理由。我的刊用倾向为修改后刊用。修改重点宜放在三处：其一，集中交代既有研究的到达点和本文真正要纠正的误判；其二，细化“不法包容性”的判断层级与边界，回应循环论证和裁量扩张疑虑；其三，补强对形式解释论反驳及交叉关系类型化说明。若这些环节处理得更稳，文章的锋芒反而会更有承载力。

内部依据摘要

- 模型甲：高度肯定创新、现状把握和逻辑链条；对共同体可接受性评价最谨慎，认为结论回应不足；延展性评价中等。
- 模型乙：认可“法益同一性+不法包容性”贡献，但强调恣意风险、循环论证、文献综述分散和前瞻设计不足。
- 模型丙：最强调理论建构和制度转化价值，认为法定刑与量刑规范可控制裁量；但也承认延展展开有限。
- 模型丁：肯定三阶层框架和明示机能转化，主张保留刊用倾向，同时要求补强操作细则、结论回应和类型化。
- 共识点：文章具有强教义学建构力；三阶层递进结构清晰；中德日论争把握较好；“不法包容性”是核心贡献也是主要风险点；文献呈现和结语回应可改进。
- 分歧点：对“充分评价”是否会导致恣意及循环论证的判断不同；对交叉关系一律转向想象竞合的评价不同；对制度可接受性和前瞻性的宽严不同。
- 正文采纳情况：采纳多数意见的高刊用倾向；吸收少数意见关于结论回应不足的警示；未采纳将恣意风险视为致命缺陷的判断；将交叉关系处理认定为可辩护但需类型化。